وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ لَهُ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ، يُرِيدُ قَطْعَ مِنَّتِهِ = حَنِثَ بِكُلِّ مَا فِيهِ مِنَّةٌ.

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا، يُرِيدُ قَطْعَ مِنَّتِهَا، فَبَاعَهُ وَانتَفَعَ بِثَمَنِهِ= حَنِث.

وَإِنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ غَدًا، يُرِيدُ أَلَّا يَتَجَاوَزَهُ، فَقَضَاهُ الْيَوْمَ= لَمْ يَحْنَثْ.

وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَبِيعَ ثَوْبَهُ إِلَّا بِمِائَةٍ، فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا= لَمْ يَحْنَثْ، إِذَا أَرَادَ أَلَّا يَنْقُصَهُ عَنْ مِائَةٍ.

وَإِنْ حَلَفَ لَيَتَزَوَجَنَّ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ، يُرِيدُ غَيْظَهَا= لَمْ يَبَرَّ إِلَّا بِتَزْوِيجٍ يَغِيظُهَا به.

وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا؛ يُرِيدُ تَأْلِيمَهَا= لَمْ يَبَرَّ إِلَّا بِضَرْبٍ يُؤْلِمُهَا.

وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ؛ فَجَمَعَهَا فَضَرَبَهَا بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً = لَمْ يَبَرَّ.

فَإِنْ عُدِمَتِ النِّيَّةُ؛ رَجَعَ إِلَىٰ سَبَبِ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا، فَيَقُومُ مَقَامَ نِيَّتِهِ، لِدِلَالَتِهِ عَلَيْهَا.

فَإِنْ عُدِمَ ذلِكَ، حُمِلَتْ يَمِينُهُ عَلَىٰ ظَاهِرِ اللَّفْظِ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ عُرْفٌ شَرْعِيٌّ، كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ حُمِلَتْ يَمِينُهُ عَلَيْهِ، وَتَنَاوَلَتْ صَحِيحَهُ.

فَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ، فَبَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا= لَمْ يَحْنَثْ، إِلَّا أَنْ يُضِيفَهُ إِلَىٰ مَالَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، كَالْحُرِّ وَالْخَمْرِ، فَتَتَنَاوَلَ يَمِينُهُ صُورَةَ الْبَيْعِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُرْفٌ شَرْعِيٌّ وَكَانَ لَهُ عُرْفٌ فِي الْعَادَةِ، كَالرَّاوِيَةِ وَالظَّعِينَةِ، حُمِلَتْ يَمِينُهُ عَلَيْهِ.

فَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً، فَيَمِينُهُ عَلَىٰ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ.

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ، فَيَمِينُهُ عَلَىٰ الْفَارِسِي.

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شِوَاءً، حَنِثَ بِأَكْلِ اللَّحْمِ الْمَشْوِيِّ دُونَ غَيْرِهِ، [وَالشِّوَاءُ هُوَ اللَّحْمُ الْمَشْوِيِّ].

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَطَأُ امْرَأَتَهُ حَنِثَ بِجِمَاعِهَا.

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَطَأُ دَارًا، حَنِثَ بِدُخُولِهَا كَيْفَ مَا كَانَ.

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا وَلَا رَأْسًا وَلَا بَيْضًا، فَيَمِينُهُ عَلَىٰ كُلِّ لَحْمٍ وَرَأْسِ كُلِّ حَيَوَانٍ وَبَيْضِهِ.